

④

NURUL FHAIZAL B. OMAR
lwn
SHAMSIAH BT. MOHD. HASHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 5hb. April 2019/ 29 Rejab 1440H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0010-2019

[*Dalam Perkara kes mal yang disemak 10600-041-0055-2018*]

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Pemohon: -

Peguan Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 9/1/2019 dalam kes mal no. 10600-041-0055-2018 yang meluluskan Bantahan Awal Responden untuk membatalkan permohonan no. 10600-099-0032-2018.

[2] Pemohon sebelum itu telah memfailkan satu permohonan no. 10600-099-0032-2018 untuk mengenepikan/membatalkan satu perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang bertarikh 27/4/2018 di dalam kes no. 10600-099-0027-

[5] AA 7/2014 ini adalah selari dengan penghakiman kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Semakan No. 10000-003-0015-2012* di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyatakan ;-

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

- i. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- ii.

[6] Adakah kes ini sesuai untuk dibuat proses semakan atau tidak? Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 7/2/2019 dan mendapati bahawa alasan Pemohon menfailkan permohonan semakan ini adalah kerana keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara yang menerima Bantahan Awal Responden dan membatalkan permohonan mengenepikan/membatalkan perintah yang difailkan Pemohon adalah tersilap kerana YA Hakim Bicara gagal mempertimbangkan dan menilai beberapa fakta-fakta dan undang-undang secara menyeluruh.

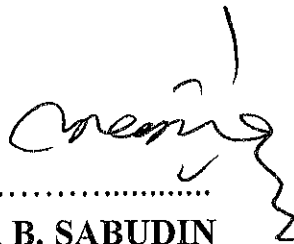
[7] Kami juga mendapati bahawa kes permohonan interlokutori Bantahan Awal yang difailkan oleh Responden tersebut telah didengar di hadapan YA Hakim Bicara dan kedua-dua pihak telah berpeluang memfailkan afidavit

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor